

CHÍNH PHỦ

Số: 88/2024/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2024

NGHỊ ĐỊNH

Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong hoạt động của tổ chức tín dụng

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 18 tháng 01 năm 2024;

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;

Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong hoạt động của tổ chức tín dụng.

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Nghị định này quy định về việc thu thập, xử lý, lưu trữ và bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

- Dữ liệu cá nhân** là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể.
- Dữ liệu cá nhân nhạy cảm** bao gồm thông tin về tình trạng sức khỏe, dữ liệu sinh trắc học, dữ liệu về tài khoản và lịch sử giao dịch tài chính của khách hàng.
- Chủ thể dữ liệu** là cá nhân được phản ánh thông tin qua dữ liệu cá nhân.
- Sự đồng ý** của chủ thể dữ liệu là việc thể hiện rõ ràng, tự nguyện sự chấp thuận đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình.
- Bên xử lý dữ liệu** là tổ chức, cá nhân thực hiện việc xử lý dữ liệu thay mặt cho tổ chức tín dụng theo hợp đồng.

Điều 3. Phân loại dữ liệu cá nhân và mức độ bảo vệ

Nhóm dữ liệu	Ví dụ	Mức độ bảo vệ
Cơ bản	Họ tên, số điện thoại, địa chỉ liên hệ	Tiêu chuẩn
Định danh	Số CCCD, số tài khoản, chữ ký	Nâng cao
Nhạy cảm	Sinh trắc học, sức khỏe, lịch sử giao dịch	Đặc biệt (bắt buộc mã hóa)

Chương II. NGUYÊN TẮC VÀ THỜI HẠN XỬ LÝ

Điều 5. Nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân

- Dữ liệu cá nhân được xử lý theo đúng mục đích đã được tổ chức tín dụng thông báo cho khách hàng và được sự đồng ý của khách hàng.
- Việc **sử dụng dữ liệu cá nhân cho mục đích khác** với mục đích đã thu thập ban đầu phải được sự đồng ý mới của chủ thể dữ liệu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
- Dữ liệu cá nhân phải được áp dụng các biện pháp kỹ thuật bảo mật, bao gồm mã hóa khi lưu trữ và khi truyền trên môi trường mạng.

Điều 8. Thời hạn lưu trữ dữ liệu cá nhân

Tổ chức tín dụng chỉ được lưu trữ dữ liệu cá nhân trong thời gian cần thiết để đạt được mục đích xử lý và **không quá 05 (năm) năm** kể từ thời điểm khách hàng chấm dứt quan hệ, **trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định thời hạn khác** (ví dụ pháp luật về phòng, chống rửa tiền).

Bảng thời hạn lưu trữ theo loại hồ sơ

Loại hồ sơ / dữ liệu	Thời hạn lưu trữ tối đa
Hồ sơ mở và sử dụng tài khoản	05 năm sau khi đóng tài khoản
Dữ liệu phục vụ tiếp thị (đã đồng ý)	Đến khi khách hàng rút lại sự đồng ý
Nhật ký truy cập dữ liệu cá nhân	02 năm
Hồ sơ chuyên ngành (phòng chống rửa tiền)	Theo pháp luật chuyên ngành

Điều 9. Xử lý dữ liệu cho mục đích phân tích, mô hình hóa

Việc sử dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng để **phân tích hành vi, xây dựng hoặc huấn luyện các mô hình dự báo, mô hình tự động** được coi là mục đích khác với mục đích thu thập ban đầu và phải tuân thủ khoản 2 Điều 5 Nghị định này.

Chương III. QUYỀN CỦA CHỦ THỂ DỮ LIỆU

Điều 12. Quyền của khách hàng

Khách hàng là chủ thể dữ liệu có các quyền sau đây:

- Quyền được biết về việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình;
- Quyền đồng ý hoặc không đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân;
- Quyền truy cập để xem, chỉnh sửa dữ liệu cá nhân;
- Quyền yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân;
- Quyền rút lại sự đồng ý đã cung cấp;
- Quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cho mục đích tiếp thị;

– Quyền khiếu nại, tố cáo và yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định.

Điều 13. Thông báo vi phạm dữ liệu cá nhân

Khi xảy ra vi phạm dữ liệu cá nhân, tổ chức tín dụng phải thông báo cho Ngân hàng Nhà nước và chủ thể dữ liệu bị ảnh hưởng **trong thời hạn 72 (bảy mươi hai) giờ** kể từ khi phát hiện.

Chương IV. XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 14. Mức xử phạt vi phạm hành chính

Hành vi vi phạm	Mức phạt (triệu đồng)
Xử lý dữ liệu cá nhân khi chưa có sự đồng ý	80 – 100
Không áp dụng mã hóa với dữ liệu nhạy cảm	100 – 150
Không thông báo vi phạm trong 72 giờ	150 – 200
Chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài trái phép	200 – 300

Điều 15. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày **01 tháng 01 năm 2025**.

Nơi nhận:

- Các tổ chức tín dụng;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Lưu: VT;

TM. CHÍNH PHỦ KT. THỦ TƯỚNG
(mô phỏng)

Nguyễn Văn A